

2016 年度注会《经济法》试题（一）参考答案及解析

一、单项选择题

1. 【参考答案】A

【答案解析】没有法律或国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或增加其义务的规范，选项 B 错误。地方性法规是有地方立法权的地方人民代表大会及其常委会就地方性事务以及根据本地区实际情况执行法律、行政法规的需要所制定的规范性法律文件的总称，选项 C 错误。司法解释是最高人民法院、最高人民检察院在总结司法审判经验的基础上发布的指导性和法律解释的总称，选项 D 错误。

2. 【参考答案】D

【答案解析】在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：（1）不可抗力；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；（4）权利人被义务人或者其他他人控制；（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。选项 ABC 属于诉讼时效的中断事由。

3. 【参考答案】B

【答案解析】丁是善意的、支付合理对价、标的物已经交付的买受人，适用善意取得制度，无论其他共有人是否追认，丁都取得所有权。

4. 【参考答案】A

【答案解析】缔约过失责任亦称缔约过错责任，是指合同当事人在订立合同过程中，因故意或过失致使合同未成立、未生效、被撤销或无效，给他人造成损失而应承担的损害赔偿责任；选项 B 错误。缔约过失赔偿的是信赖利益的损失；而违约责任赔偿的是可期待利益的损失。可期待利益的损失要大于或者等于信赖利益的损失；选项 CD 错误。

5. 【参考答案】A

【答案解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

6. 【参考答案】B

【答案解析】出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。选项 A 应当是“超过部分无效”，而不是借款合同无效。选项 D 法定最高利率是一年期贷款市场报价利率四倍，即 $5\% \times 4 = 20\%$ ，所以高于法定最高利率的部分不能得到法院支持，选项 A、D 错误。民间借贷，是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为，法律是允许的，选项 C 错误。网络贷款平台的提供者通过网页、广告或者其他媒介明示或者有其他证据证明其为借贷提供担保的，网络贷款平台的提供者应当承担担保责任，选项 B 正确。

7. 【参考答案】C

【答案解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的管理人员。

8. 【参考答案】A

【答案解析】合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明。

9.【参考答案】B

【答案解析】合伙企业名称中不能有“公司”字样，选项A错误。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业；选项C错误。有限合伙人不得以劳务出资；选项D错误。

10.【参考答案】D

【答案解析】合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照规定进行分配。

11.【参考答案】C

【答案解析】董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。题目中4人通过，不符合“过半数”的要求。董事会会议表决结果不符合公司法规定的，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持。

12.【参考答案】B

【答案解析】法定公积金按照公司税后利润的10%提取，当公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可以不再提取。本案中A公司注册资本700万元，50%为350万元，所以当年应按照税后利润10%提取法定公积金即 $300 \times 10\% = 30$ 万元。

13.【参考答案】C

【答案解析】如果投资者是通过协议转让的方式获得上市公司股权，投资者则无法控制协议购买的股权数量，不能恰好在5%的时点上停下来进行报告和公告。投资者通过协议转让方式，在一个上市公司中拥有权益的股份拟达到或者超过一个上市公司已发行股份5%时，履行权益披露义务。投资者应当在该事实发生之日起（签订股份转让协议时）三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告。

14.【参考答案】C

【答案解析】破产案件的诉讼费用，属于破产费用，从债务人财产中随时清偿。

15.【参考答案】C

【答案解析】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称与背书人记载具有同等法律效力，选项A错误。背书附条件的，条件无效，背书有效，选项B错误。背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。选项D错误。

16.【参考答案】A

【答案解析】金融企业中，可以不进行评估的情形：（1）经各级人民政府或其履行出资人职责的机构批准，对企业整体或者部分资产实施无偿划转的；（2）国有独资企业与其下属的独资企业（事业单位）之间或者其下属独资企业（事业单位）之间的合并，以及资产（产权）置换和无偿划转的；（3）发生多次同类型的经济行为时，同一资产在评估报告使用有效期内，并且资产、市场状况未发生重大变化的；（4）上市公司可流通的股权转让。只有选项A是应当评估的情形。

17.【参考答案】B

【答案解析】国家外汇管理局负责QDII机构境外投资额度、账户及资金汇兑管理等。

18.【参考答案】D

【答案解析】我国实行的外汇管理制度是：以市场供求为基础，参考“一篮子”货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

【点评】本题考核外汇管理制度，属于记忆性内容，且在历年考试中曾多次考核，在看教材或听课件时应当一遍就记住。

19.【参考答案】A

【答案解析】涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发改委核准。

20.【参考答案】D

【答案解析】征收反倾销税，由商务部提出建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，

由商务部予以公告。

21.【参考答案】D

【答案解析】国务院代表国家行使企业国有资产所有权。

22.【参考答案】A

【答案解析】出票人在票据上的签章不符合票据法、票据管理实施办法规定的，票据无效。背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法、票据管理实施办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。

23.【参考答案】D

【答案解析】选项 A，属于承诺的撤回，承诺人发出承诺后反悔的，可以撤回承诺，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人，故选项 A 承诺不生效。选项 B，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。选项 C，受要约人超过承诺期限发出承诺的，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为迟延承诺，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，迟延的承诺应视为新要约。选项 BC 不选。选项 D，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，为迟到承诺，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，迟到的承诺为有效承诺。

24.【参考答案】B

【答案解析】根据合同的相对性，合同关系只能发生在特定主体之间，只有合同当事人一方能够向合同的另一方当事人基于合同提出请求，选项 A 表述不正确。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。本题中，承租人乙转租房屋经出租人甲同意，选项 C 表述不正确。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失，选项 B 正确，选项 D 错误。

25.【参考答案】D

【答案解析】根据规定，除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。

26.【参考答案】D

【答案解析】一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司，且该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司，选项 A 错误。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任，选项 B 错误。公司法取消了公司注册资本实缴出资的限制，选项 C 错误。

27.【参考答案】D

【答案解析】有限责任公司代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时股东会，甲持股 8% 不满足提起临时股东会条件，选项 A 不正确。有限责任公司异议股东股份请求回购权，股东在出现以下情形之一，对股东会决议投反对票的，可以请求公司按合理价格收购其股权，退出公司：（1）公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合公司法规定的分配利润条件的；（2）公司合并、分立、转让主要财产的；（3）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。故甲不符合异议股东请求回购的条件，选项 B 不选。公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东，可以请求人民法院解散公司。甲持股 8% 不满足条件，选项 C 不选。

28.【参考答案】A

【答案解析】根据规定，公司的董事、监事、高管人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让，选项 BCD 错误。

29.【参考答案】A

【答案解析】根据公司法有关规定，公司持续 2 年以上无法召开股东会或者股东大会，公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，可以请求人民法院解散公司。

30. 【参考答案】C

【答案解析】虚假陈述行为导致发行人的信息披露虚假，投资者可能据此作出了错误的投资决策，造成了投资损失。应追究虚假陈述的民事责任，发行人的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外，选项 C 正确。

31. 【参考答案】C

【答案解析】上市公司就重大资产重组事宜召开股东大会，应当以现场会议形式召开，并应当提供网络投票或者其他合法方式为股东参加股东大会提供便利，选项 A 错误。除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露，选项 B 错误。上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，选项 D 错误。

32. 【参考答案】C

【答案解析】根据规定，原告起诉时被诉垄断行为已经持续超过 3 年，被告提出诉讼时效抗辩的，损害赔偿应当自原告向人民法院起诉之日向前推算 3 年计算，选项 C 正确。

33. 【参考答案】A

【答案解析】根据《货物进出口条例》的规定，国家规定有数量限制的限制进出口货物，实行配额管理；其他限制进出口货物，实行许可证管理。

二、【多项选择题】

1. 【参考答案】AC

【答案解析】选项 A 是赠与关系，选项 C 是租赁关系；选项 BD 不发生法律后果。

2. 【参考答案】AC

【答案解析】退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任；选项 A 正确。普通合伙企业的新的合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；选项 C 正确。

3. 【参考答案】ACD

【答案解析】发起人以自己名义为设立公司之目的而与他人订立合同，那么合同的当事人就是发起人和该相对人。根据《民法典》的规定，合同相对人有权选择请求该发起人或者成立后的公司承担合同义务。公司设立失败的，债权人有权请求全体或者部分发起人对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任。

4. 【参考答案】AB

【答案解析】特别提款权本身不是货币；选项 C 错误。人民币尚未完全实现可自由兑换，资本项目下还存在限制；选项 D 错误。

5. 【参考答案】BCD

【答案解析】以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：（1）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（2）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的 25% 以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件；（3）转让房地产时房屋已经建成的，还应当持有房屋所有权证书。

6. 【参考答案】ABC

【答案解析】特殊的普通合伙企业从其经营收益中提取相应比例的资金，用于偿付合伙人执业活动造成的债务，这是执业风险基金。执业风险基金应当单独立户管理。选项 ABC 正确。特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金、办理职业保险，选项 D 错误。

7. 【参考答案】AD

【答案解析】有限责任公司股东会特别决议事项：修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、公司

合并、分立、解散以及变更公司形式。

8.【参考答案】BCD

【答案解析】股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

9.【参考答案】ACD

【答案解析】汇票的绝对必要记载事项，包括：（1）表明“汇票”的字样；（2）无条件支付的委托；（3）确定的金额；（4）付款人名称；（5）收款人名称；（6）出票日期；（7）出票人签章。

10.【参考答案】AB

【答案解析】赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务；选项 A 正确。不履行赠与合同约定的义务，赠与人可以撤销赠与；选项 B 正确。题目中没有说甲有欺诈的故意，不能直接认定是可撤销合同。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任，所以乙可以要求甲赔偿；选项 C 错误。具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，赠与人不能任意撤销；题目中不是这些法定情形，甲可以任意撤销，选项 D 错误。

11.【参考答案】ABCD

【答案解析】国家出资企业包括国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司。

12.【参考答案】ABCD

【答案解析】认定其他协同行为，应当考虑下列因素：（1）经营者的市场行为是否具有一致性；（2）经营者之间是否进行过意思联络或者信息交流；（3）经营者能否对行为的一致性作出合理解释；（4）相关市场的市场结构、竞争状况、市场变化等情况。

13.【参考答案】BD

【答案解析】选项 A 属于反垄断法的适用除外。中华人民共和国境外的垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用《反垄断法》，选项 B 当选。选项 C 是垄断协议的豁免情形。国有垄断企业从事垄断协议，受《反垄断法》的限制，选项 D 当选。

三、【案例分析题】

第一题

1.债务人拒不提交相关资料的，人民法院可以对债务人的直接责任人员采取罚款等强制措施。

2.A 公司销售给 B 公司的设备不属于债务人财产。根据 A 公司和 B 公司的销售合同可知，B 公司支付全款后，设备所有权即归 B 公司。现 B 公司已经支付全款，取得设备所有权。

3.管理人拒绝 D 公司预先申报债权，符合企业破产法律制度的规定。根据企业破产法律制度的规定，债务人的保证人尚未代替债务人清偿债务的，可以其对债务人的将来求偿权申报债权，但是，债权人已经向管理人申报全部债权的，保证人不能再申报债权。

4.债权人会议关于破产财产变价方案的表决结果，未达到通过表决方案的法定最低比例要求。根据企业破产法律制度的规定，债权人会议的决议，须由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，且其代表的债权额占无财产担保债权总额的 1/2 以上。本案中的决议虽然由债权人过半数通过，但赞成决议的债权人所代表的债权额仅占全部无财产担保债权总额的 45%，未能达到无财产担保债权总额的 1/2。

5.当地社会保险机构无权提出重整申请。

第二题

1.甲拒绝缴纳剩余 100 万元出资的理由不成立。根据规定，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。（2 分）

Shareholder Jia's basis for not to pay the remaining 100 Yuan (in ten thousand) investment is incorrect. As stipulated, any of the debtor's capital contributors that fails to fulfill his obligation of capital contribution in full, the administrator shall require the capital contributor to contribute the capital he has subscribed to,

irrespective of the time limit set on capital contribution.

2.管理人拒绝B公司取回家具的理由成立。根据规定,权利人行使取回权时未依法向管理人支付相关的加工费、保管费、托运费、委托费、代销费等费用,管理人拒绝其取回相关财产的,人民法院应予支持。(2分)

Administrator's refusal of Company B's retrieve of furniture is correct. As stipulated, the people's court shall uphold administrator's rejection to retrieve obligee's property if the obligee fails to pay administrator related processing fees, custodial fees, shipping charges, commission fees, marketing costs and so on when exercising the right to recall.

3.管理人拒绝将C公司主张的债权编入债权登记表的理由不成立。根据规定,管理人收到债权申报材料后,应当登记造册,对申报的债权进行审查,并编制债权登记表。管理人必须将申报的债权全部登记在债权登记表上,不允许以其认为债权不能成立为由拒绝编入债权登记表。(2分)

Administrator's refusal to fill out a form of claims for Company C's advocated claim is incorrect. As stipulated, after receiving the materials for declaration of claims, the administrator shall have them registered, examine the claims declared and fill out a form of claims. Administrator must file all claims declared onto the form, and cannot use claims not establishable as an excuse not to file them.

4.管理人拒绝C公司参加第一次债权人会议不符合企业破产法律制度的规定。根据规定,依法申报债权的债权人为债权人会议的成员,有权参加债权人会议,享有表决权。即凡是申报债权者均有权参加第一次债权人会议,有权参加对其债权的核查、确认活动,并可依法提出异议。(2分)

Administrator's refusal of Company C's attempt to attend the first creditors' meeting does not comply with the provisions of enterprise bankruptcy law. A creditor declaring his claims according to law is a member of the creditors' meeting and has the right to attend the meetings of the creditors and enjoy the right to vote. That is all declaring creditors are entitled to attend the first creditors' meeting, to check and confirm their creditor rights, and raise any objection in accordance with the law.

5.管理人指定本所注册会计师为债权人会议主席不符合企业破产法律制度的规定。根据规定,债权人会议设主席一人,由人民法院从有表决权的债权人中指定。(2分)

The practice that the administrator points the CPA of the accounting firm to be chairman of the creditors' meeting does not comply with the provisions of enterprise bankruptcy law. There shall be a chairman of the creditors' meeting, who shall be designated by the people's court from the creditors with the right to vote.

第三题

1.甲银行的拒付理由不成立。根据规定,票据债务人不得以自己与出票人之间的抗辩事由,对抗持票人。因此甲银行已经承兑,是主债务人,就不能以资金关系为由对持票人拒绝付款。(2分)

The reason for Bank Jia to dishonor the draft is incorrect. As stipulated, the debtor for a negotiable instrument shall not protest against the holder on the ground of protesting against the drawer. Bank Jia has already been accepted as principle debtor, so it cannot use financial relationship as an excuse to default the payment.

2.B公司拒绝F公司追索的理由不成立。根据规定,票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人,进行抗辩。但如果该票据已被不履行约定义务的持票人进行背书转让,而最终的持票人属善意、已支付对价取得票据的持票人,则票据债务人不能对其进行抗辩。(2分)

The reason for Company B to refuse the recourse from Company F is incorrect. As stipulated, the debtor for a negotiable instrument may protest against the holder having direct debtor-creditor relationship with him/her but refusing to perform his/her agreed obligations. But if the bill has been endorsed by the holder who fails to perform agreed obligation, and the final holder, in good will, already pays the former holder consideration, the debtor cannot defense against the final holder.

3.B公司拒绝D公司追索的理由成立。根据规定,票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩

事由，对抗持票人。但是，持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。题目中，D 知道 BC 之间的纠纷，所以 B 可以对抗 C 的事由对抗 D。（2 分）

The reason for Company B to refuse recourse from Company D is correct. As stipulated, the debtor for a negotiable instrument shall not protest against the holder on the ground of protesting against the drawer, except when the holder has obtained the negotiable instrument with the clear knowledge of the ground for protest. In this question, D knows about the conflicts between B and C, so B could use this ground against D.

4.D 公司不能要求 E 公司承担票据责任。根据规定，保证人未在票据或者粘单上记载“保证”字样而另行签订保证合同或者保证条款的，不属于票据保证。因此 D 公司不能要求 E 公司承担票据责任。（2 分）

可以依保证合同要求 E 公司承担保证责任。根据规定，保证人未在票据或者粘单上记载“保证”字样而另行签订保证合同或者保证条款的，虽然不属于票据保证，但可以适用《担保法》的有关规定。题目中 E 公司与 D 公司签订了保证合同，因此 D 公司可以要求 E 公司承担合同中的保证责任。（2 分）

Company D cannot ask Company E to bear the responsibility on the instrument. As stipulated, if a guarantor has failed to record the word "Guarantee" on the draft or allonge, the guarantee contract or guarantee clause he/she signs is not a bill guarantee. So D cannot ask E to bear the responsibility on the instrument.

Company D could ask Company E to undertake the liability of guaranty in accordance with guarantee contract. As stipulated, if a guarantor fails to record the word "Guarantee" on the draft or allonge, even though the guarantee contract or guarantee clause he/she signs is not a bill guarantee, it is applicable to Guarantee Law. In this question, E and D signs a guarantee contract, so D could ask E to undertake the liability of guaranty agreed in the contract.

第四题

1.风顺科技于 7 月 10 日发布公告称无应披露之信息，不符合证券法律制度的规定。（1 分）

根据证券法规定，公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响，属于重大事件，应当进行披露。而出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：该重大事件难以保密；该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。题目中 7 月 8 日市场出现关于风顺科技即将签署重大交易合同的传闻，上市公司应当及时披露签署重大交易合同的信息。（2 分）

2.孙某买卖风顺科技股票的行为构成内幕交易。（1 分）

根据证券法规定，证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。在内幕信息敏感期内，与内幕信息知情人员联络、接触，或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源的，属于非法获取证券内幕信息的人员，其又在内幕信息敏感期买卖证券的，可推定其从事了内幕交易行为。（2 分）

3.张某关于其亏损系风顺科技虚假陈述所致的主张不成立。（1 分）

根据证券法规定，认定虚假陈述与损害结果之间存在因果关系，需要看买入时间与卖出时间。法律规定要求：投资人在虚假陈述实施日及以后，至揭露日或者更正日之前买入该证券；投资人在虚假陈述揭露日或者更正日及以后，因卖出该证券发生亏损，或者因持续持有该证券而产生的亏损。本题中，张某买入风顺科技股份的期限为 2016 年 2 月，这是在虚假陈述实施日之前已经买入股票，不符合规定；因此张某的损失与风顺科技的虚假陈述无因果关系。（2 分）

4.公司董事会秘书郑某主张其本人不应受处罚的抗辩不成立。（1 分）

根据证券法规定，“受到股东、实际控制人控制或者其他外部干预”，不得单独作为不予处罚情形的认定。（2 分）

5.刘某具有提议召开董事会临时会议的资格。（1 分）

根据公司法规定，代表 10%以上表决权的股东、1/3 以上的董事或者监事会，可以提议召开董事会临

时会议。本题中，刘某持有风顺科技 11%股份，有权提议召开临时董事会。（1 分）

6.人民法院不应受理钱某提起的诉讼。（1 分）

根据公司法规定，“董事、高级管理人员”侵犯公司利益，股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。如果监事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。本题中，钱某仅持有风顺科技 0.1%的股份，不符合法定的持股比例要求。（2 分）

第五题

1.甲有维修义务。根据规定，出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。

乙能要求甲支付维修费用并减免相当于维修期间住宾馆费用的租金。根据规定，出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。（2 分）

2.对于洗衣机的损坏，甲有权要求乙赔偿。根据规定，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失。（2 分）

3.第二年的第一个月，甲不能要求乙支付第二年租金。根据规定，承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照规定仍不能确定，租赁期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。（3 分）

4.甲有权要求乙拆除壁炉。根据规定，承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。（2 分）

5.丁取得了房屋所有权。根据规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。题目中已经办理产权登记手续，丁取得所有权。（2 分）

6.乙不能以自己优先购买权遭到损害主张赔偿损失。根据规定，出租人将房屋出卖给近亲属的，承租人不得主张优先购买权。（2 分）

7.丁不能要求乙搬离房屋。根据规定，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。因此在租赁期限内，乙可以继续居住。（2 分）

第六题

1.乙、戊、辛构成一致行动人。所谓一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或事实。戊辛向乙书面承诺“无条件按照乙的指令行使甲公司的表决权”，构成一致行动人。（2 分）

2.乙公司在收购甲公司股份时，存在如下不符合证券法律制度关于权益变动披露规定的行为：

第一，根据证券法律制度的规定，投资者在持股权益披露期限内，不得再行买卖甲公司股份。通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到 5%时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。由于戊公司、辛公司构成乙公司的一致行动人，故其在上述期限内购买甲公司股份的行为（即乙 8 月 1 日持有上市公司股份 5%，戊辛在 8.1-8.3 又分别购入上市公司 2.5%），违反了上述规定。（2 分）

第二，由于戊公司和辛公司是乙公司的一致行动人，故戊、辛公司持有的甲公司股份于 8 月 1 日至 3 日合计达到 5%的比例时，乙公司应当在该事实发生之日起 3 日内向证监会、证券交易所作出书面报告，通知甲公司并予公告。题目中乙公司在 8 月 16 日才公告，不符合规定。（2 分）

3.①发行价格不符合规定。根据规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的

公司股票交易均价之一。（2分）

②丁取得的股份在6个月后可以转让不符合规定。根据规定，特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。（2分）

4.董事会的到会人数符合规定。根据规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。题目中董事11人，7人到会，符合要求。（2分）

5.董事会的决议没有通过。根据规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。题目中董事11人，5人同意，不符合要求。（2分）

6.法院不受理乙的起诉。根据规定，董事、高级管理人员的行为侵犯公司利益，股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会收到规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，符合规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。题目中乙持股时间不足180日，不符合要求。（3分）